

한 국 관 광 공 사 감 사

통보 · 시정 · 주의 요구

감 사 명 : 2019년 제3차 해외지사 종합감사

제 목 : 가족여비 지원 부적정

관계부서 : □□팀, ☆☆지사

내 용

1. 업무개요

공사 「해외조직망 관리규정 시행세칙」 제22조 제5항에 따르면 해외 근무 중 가족을 그 근무지로 불러가거나 본국으로 귀국시킬 때는 1회에 한하여 국외여비를 지급할 수 있으며, 이 규정과 내부품의¹⁾에 의거 □□팀은 해외지사 주재원의 신청이 있을 경우 주재기간 중 1회에 한하여 주재원 가족을 대상으로 항공권을 지원하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

기획재정부의 「2019년도 예산 및 기금운용계획 집행지침」에 따르면, 여비집행에 관한 사항은 「공무원 여비규정」 및 「공무원보수 등의 업무지침」 중 ‘공무원 여비업무 처리기준’에 의한다고 되어 있다.

그리고 「공무원 여비규정」 제22조에 따르면 국외 가족여비는 [별표 6의2]에 따라 지급한다고 되어 있고, [별표 6의2] 지급사유 2호에 “외국 근무 중 소속 장관의 허가를 받아 한 차례에 한정하여 가족을 그 근무지로 불러오거나 본국으로

1) ■■팀-49(2017.02.01.)호, □□팀-133(2018.02.21.)호, □□팀-65(2019.01.23.)호

귀국시킬 때”라고 규정되어 있어 공무원도 공사와 동일한 취지의 제도²⁾를 운영하고 있음을 알 수 있다. 그리고 공무원의 여비업무 처리기준을 설명하는 『공무원 여비업무 Q & A 자료집³⁾』과 『공무원 보수·여비·성과 300門 300答⁴⁾』에 따르면 위 [별표 6의2] 지급사유 2호에 해당하는 가족여비는 외국근무 중 가족을 초청하는 경우에 지급한다고 되어있다.

한편, 공사 「해외조직망 회계업무요령」 제10조에 따르면 자금집행은 과목별, 세목별, 배정액 이내로 함을 원칙으로 하고, 「해외조직망관리규정 시행세칙」 제22조 제4항에 의거 주재원 가족 중 부득이한 사유로 조기 또는 일시 귀국하여야 할 경우에는 본사에 사전 보고하여야 하며, 「해외지사 관리지침」 제6조 제1항과 제2항에 따르면 주재원 및 동반가족이 일시 귀국코자 하는 경우에는 구체적인 귀국사유를 명기하여 사장에게 사전 보고하여야 한다고 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

「해외조직망 관리규정 시행세칙」 제22조 제5항에 의거 □□팀은 감사대상기간 중 ★★지사와 ☆☆지사, ○○지사 주재원의 신청에 의해 아래의 [표]와 같이 주재원 가족의 항공권을 지원하였다.

2) 다만, 공무원의 경우 「공무원 여비 규정」 제22조에 “취업하여 독립생계를 유지하고 있는 자녀 및 26세 이상의 자녀에 대해서는 국외 가족여비를 지급하지 아니하되, 정신적·육체적인 장애로 인하여 부모에게 의존하여 동거하는 26세 이상의 자녀로서 소속 장관이 확인하는 자녀와 외국에서 다른 지역 또는 본국으로 전근하는 경우에 출국 시 가족여비를 지급받은 29세 미만의 미혼자녀에 대해서는 국외 가족여비를 지급한다”라고 규정하고 있어 국외 가족여비 지급에 제한을 둠

3) 안전행정부 성과급여기획과, 2013.3.

4) 안전행정부 성과급여기획과, 2013.9.

[표] 감사대상 지사 주재원 가족 항공권 지원내역 (2016. 7월 ~ 2019. 6월)

지사명	주재원	가족	항공일정		지원금액 (단위 : 원)	지원 신청일자	지원 승인일자
			출발편	도착편			
★★지사	2급 EEE	FFF (모친)	2018.9.29. 인천→★★ (KE0011)	2018.11.18. ★★→인천 (KE0012)	2,095,800	2018.8.25.	2018.8.27.
☆☆지사	1급 DDD	GGG (자녀)	2019.2.14. ☆☆→인천 (KE0086)	2019.3.10. 인천→☆☆ (KE0085)	1,750,939	2019.2.13.	2019.2.14.
○○지사	2급 HHH	JJJ (자녀)	2017.8.3. 인천→○○ (OZ601)	2017.8.17. ○○→인천 (OZ602)	1,773,100	2017.7.12.	2017.7.17.
○○지사	2급 HHH	KKK (자녀)	2019.1.30. 인천→○○ (KE121)	2019.2.6. ○○→인천 (KE122)	2,106,400	2019.1.22.	2019.1.23.

그런데 위 지원내역 중 ☆☆지사 1급 DDD의 자녀는 해외지사 근무지에 주재원과 같이 거주⁵⁾하고 있는 가족으로, 외국근무 중 가족을 초청하기 위한 취지로 규정된 「해외조직망 관리규정 시행세칙」 제22조 제5항에 따른 가족여비의 지원 대상이 아님에도 불구하고 항공권 구매대금 1,750,939원이 지원되었다.

그리고 ☆☆지사는 2019년 2월 13일(뉴욕 현지시간 기준)에 해당 항공권의 지원을 신청하였고, □□팀은 2019년 2월 14일(한국시간 기준)에 이를 승인⁶⁾ 했는데, 항공권은 □□팀의 법인카드로 2019년 2월 13일 00:30:40(한국시간 기준)에 결제되었다. 그 결과, 본사에서 지원여부에 대한 승인이 결정되기 전에 항공권 구매대금이 처리되어 「해외조직망 회계업무요령」 제10조에 따른 자금집행 원칙이 훼손되었다.

5) ☆☆지사 1급 DDD은 지사 부임 시 자녀(GGG)가 함께 부임하였음을 보고하였으며, 주재원 사택 임차계약서에는 자녀(GGG)가 공동 임차인으로 되어 있고, ☆☆지사는 최초 계약과 재계약 시 이를 □□팀에 승인요청 및 보고함

6) “주재원 비동반가족 왕복항공권 지원 요청(1급 DDD)”이라는 제목으로 ☆☆지사서 사전승인 요청하였고, □□팀에서 이를 승인함(시행문서 : □□팀 TMS2019_00856, 2019.02.14.)

한편, ☆☆지사 1급 DDD은 해당 가족이 위 [표]의 일정으로 일시 귀국하였으므로 「해외조직망 관리규정 시행세칙」 제22조 제4항과 「해외지사 관리지침」 제6조 제1항에 따라 본사에 사전 보고하여야 하나 감사일 현재까지 보고를 하지 않았다.

관계부서 의견 및 검토결과

□□팀은 ☆☆지사 1급 DDD의 주재원 부임보고에 해당 가족이 명단에 있었으나, 주재원 부임 시 동반가족에 대한 항공권과 부임여비가 요청되지 않아 그 가족을 일시 체류하는 비동반가족으로 간주하여 지원을 결정하였고, 가족여비 지원 결정 당시 ☆☆지사 1급 DDD의 사택계약서 상 임차인으로서 주재원뿐 아니라 해당 가족까지 계약되어 있다는 사실은 인지하지 못하였다고 하면서 감사결과를 수용하겠다고 답변하였다.

그리고 □□팀은 공사 「해외조직망 관리규정 시행세칙」 제22조 제5항에 따른 가족여비 지원 규정이 「공무원 여비규정」 제22조 [별표 6의2]에서 규정하고 있는 가족여비의 지원목적 및 내용과 유사하다는 사실을 인지하지 못하였다고 답변하면서 위 시행세칙의 해석을 명확하게 하기 위하여 규정을 개정하겠다는 의견을 제시하였다.

한편 ☆☆지사는 위 시행세칙에 따른 가족여비 지원은 광의의 가족지원 차원에서 주재원 가족이 한국↔주재국 이동뿐만 아니라 주재국↔한국 간 왕복항공료를 지급할 수 있는 것으로 해석할 수 있다고 주장하고 있다. 그러나 위 가족여비의 예산과목은 기금예산이므로 기획재정부의 「예산 및 기금운용계획

집행지침」에 의거 집행해야하고, 위 지침에서 여비집행에 관한 사항은 「공무원여비규정」 및 「공무원보수 등의 업무지침」 중 ‘공무원 여비업무 처리 기준’(인사혁신처 예규)에 의한다고 되어 있어 공사가 「공무원여비규정」과 다르게 별도로 규정하고 있지 아니하므로, 위의 공무원 기준에 따르는 것이 마땅하다. 또한 주관부서인 □□팀에서도 위의 판단기준에 이견이 없다고 답변하고 있으므로 ☆☆지사의 주장은 지나치게 자의적인 해석이라고 판단된다.

또한 ☆☆지사는 해당 가족의 개인 사정(한국 내 병원 치료)으로 인하여 귀국일정이 급하게 결정되어 본사 승인 요청과 항공권 예약·결제⁷⁾가 급박하게 진행되었으나, 해당 가족의 가족여비 지원 가능여부에 대하여 사전에 국제관광 전략팀으로부터 지원이 가능하다는 유권해석을 받았고, 지원승인이 확실하다는 □□팀과 ☆☆지사 간 사전 협의 결과에 따라 진행하였기 때문에 당초 처리에 대한 정당 여부는 규정의 해석과 적용여부에 따라 가려질 것으로 판단된다고 주장하고 있다. 그러나 「해외조직망 회계업무요령」 제10조에 따르면 자금집행은 과목별, 세목별, 배정액 이내로 함을 원칙으로 하고 있으므로 승인 행정절차 없이 사전에 집행한 ☆☆지사의 업무처리는 정당하다고 볼 수 없다.

그리고 해당 가족의 일시 귀국보고를 누락한 사유에 대해서는 주재원의 가족만 일시 귀국하는 일이 자주 발생하는 사안이 아니라 단순한 실수였다고 감사결과 확인된 문제를 인정하고 사후 보고를 완료⁷⁾하였다.

7) 2019년 10월 16일 본사 보고를 완료하여 보고 지연일수는 224일임

조치할 사항

한국관광공사 사장은

① 관련 규정에 따라 가족여비 지원업무를 철저하게 하고, 가족여비 지원과 관련하여 자의적인 판단을 하지 않도록 관련 규정을 명확하게 하는 방안을 마련하시고,**(통보)**

② 부적정하게 지원된 가족여비를 관련자로부터 회수하시고,**(시정)**

③ 해외지사 자금집행의 원칙을 준수하지 못하고, 가족의 일시귀국을 보고하지 아니하여 「해외조직망 관리규정 시행세칙」과 「해외지사 관리지침」을 위반한 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다.**(주의)**

※ 관련자는 예산집행 및 장부관리 부적정 건과 함께 고려하여 경고하시기 바랍니다.